

감사결과처분요구서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (행정처 인재개발부 △△△△△사무소)	처분요구일자	2019.04.05.	회신기일	2019.05.04.

행정처 인재개발부, △△△△△사무소
(신분상 주의, 행정상 통보)

제 목 위반행위 적발대상자 지자체 통보 소홀
관 계 기 관 행정처 인재개발부, △△△△△사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 공단 「국립공원 내 불법·무질서 행위 단속규칙제16조(적발대상자 통보)에 따르면 자연공원법제86조에 따라 과태료가 부과될 위반행위를 적발할 때에는 그 위반행위가 발생한 장소를 관할하는 시장·군수·구청장에게 그 인적사항 및 사진·비디오테이프나 그 밖의 영상 기록매체 또는 무인 단속장비에 의하여 촬영한 사진 등의 증거자료와 위반 장소·위반내용 등을 기재한 적발보고서에 위반자의 서명(날인 거부 시 날인 거부 처리)을 받아 10일 이내에 통보하여야 함
- 자연공원법시행규칙 제29조(과태료부과·징수 세부절차 등)제1항에 따르면 과태료가 부과될 위법행위를 적발한 공단 직원이나 시·도소속 공무원은 별지 제12호 서식(자연공원법 위반행위 적발보고서, 과태료부과대상자 통보서)에 의하여 과태료 부과권자인 시장·군수 또는 자치구의 구청장에게 이를 통보하여야 함
- △△△△△사무소는 2016.3.~감사일 현재까지 불법행위에 대한 과태료 부과 업무를 수행하면서, 자연공원법 위반사항 총 201건을 적발하여 72건에 대하여 지자체 통보 기한인 10일을 초과(1일~150일)하여 통보 하였고, 또한 201건에 대한 적발대상자를 해당 지자체에 통보 하면서 해당자치단체통보용 과태료부과대상자 통보서 원본을 사무소에서 보관하고 사본만 지자체 통보 문서에 첨부하여 전송하는 등 적발대상자 지자체 통보 업무를 소홀히 한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 신분상 주의(단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 과태료가 부과될 위반행위 적발보고서 통보 지연 및 과태료부과대상자 통보 업무를 소홀히 한 불법담당자 일반직 ○급 ○○○에 대하여 “신분상 주의” 처분

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	불법업무	△△△△△사무소	주의	

※ 일반직 ○급 ○○○는 6번 적발대상자 지자체 통보 소홀에서 “신분상 주의” 처분이 요구되나 8번 원상복구 계고 처분에 따른 사전통지 절차 미이행과 병합하여 8번에서 “신분상 경고” 처분

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 관련 법령 준수 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련